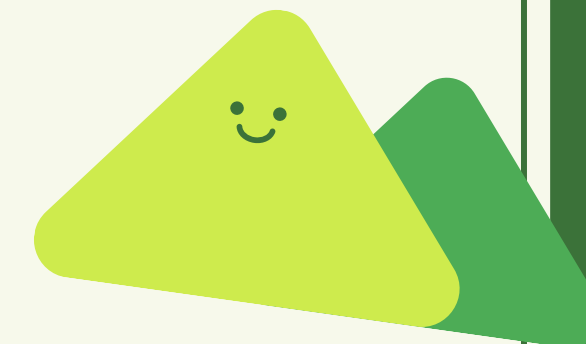




부동산과 환경



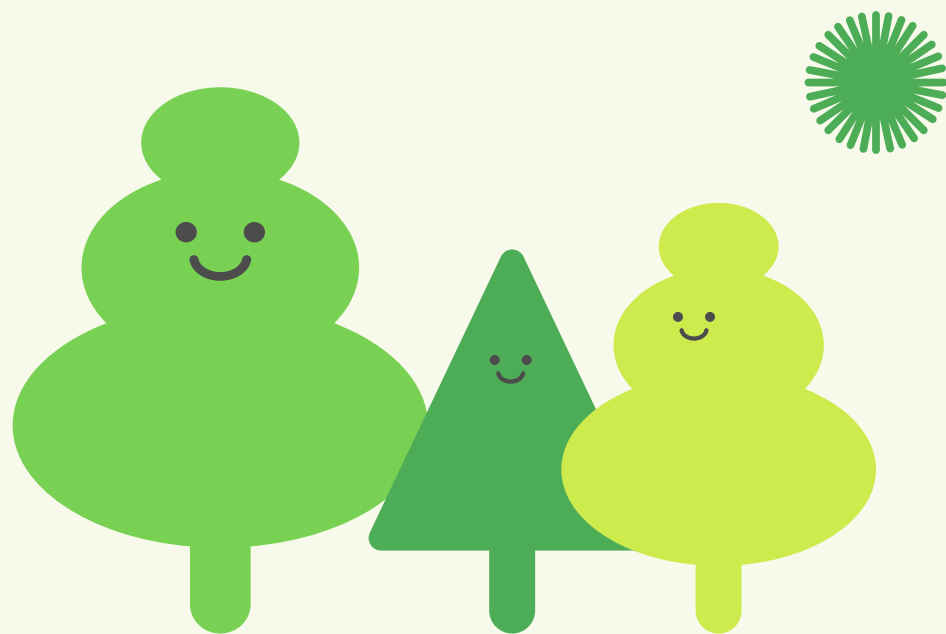
보전과 개발, 공존의 길을 묻다.



8조

CONTENTS

목차



01 연구 배경

02 갈등 사례 분석

03 공공기관 환경 정책 검토

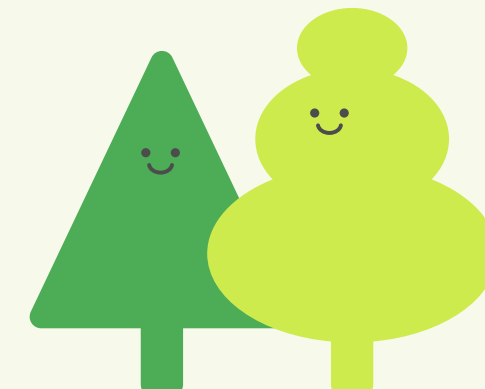
04 지속가능한 개발 방안 제안

01.

연구 배경

- POINT 01 도시 개발 확대와 환경 보전의 충돌
- POINT 02 9.7 주택공급대책_중심내용 요약
- POINT 03 9.7 주택공급대책_환경적 측면
- POINT 04 연구 방향

[도시 개발 VS 환경 보전]



최신뉴스

[위기의 제주관광] ① 60년 이어진 '개발' vs '보전' 갈등 언제까지

대전/충청/강원

개발이냐 보전이냐...보문산 관광 사업 놓고 대전시-환경단체 갈등

최두선 기자 구독 + 입력 2021.12.15 14:51

♡ 3 💬 0

충북세종

대청호 골프장 '조건부 승인', 주민 편의와 환경보전 갈등

뉴스9(울산)

개발이냐 보존이냐?...갈등 해결 언제쯤

[9·7 주택공급대책]

수도권 주택 공급난 해소를 목표로, 주택 공급의 속도와 물량에 중점을 둔 정책

01 공급 확대

향후 5년간 **수도권에 135만 가구 착공**을 목표로
기존 계획보다 56만 가구를 늘리는
대대적인 공급 확대 방안 마련

공공택지 활용 · 도심 재건축 등
전방위적 공급 확대

02 공급 속도 가속화

LH의 직접 시행을 통한 공급 속도 가속화

인허가 절차 간소화 · 환경평가 효율화 등
을 통한 사업 기간 단축

[땡꽂이 신속 이주대책]

9.7 주택공급대책에서 환경적 측면은 어떻게 다뤄졌는가?

01 개념



땡꽂이의 대체 서식지를
사업지구 밖에서도
조성할 수 있도록
기준을 완화하는것

02 왜 하필 땡꽂이일까?



- 땡꽂이 = 멸종위기 야생생물 2급
- 새 개발지(3기 신도시 등)에서 **반복적으로 발견**
→ 개발 지연의 대표 원인

03 관련 법률

「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」

- 14조: 멸종위기종 포획·이식·훼손 등 원칙적 금지
- 73조: 위반 시 처벌·과태료
→ 즉, 개발사업은 법적으로 동물을 임의로 이동시키거나 훼손할 수 없음에 따라 **멸종위기종 발견 시 필수적으로 갈등 발생**

04 기대 효과

- 포획·이주 **절차 간소화**로 공사기간 **6개월 이상 단축** 기대
- 땡꽂이 스트레스를 줄여 **안정적인 정착을 도움**
- 개발 속도와 보전을 모두 고려한 **절충적 해결책**

[연구 방향]

01

📁 갈등 사례 분석

- ① 성남 성현지구
- ② 제주 제2공항

02

📊 환경 정책 검토

공공기관이 현재 시행하고
있는 환경 보전 정책 및
사업의 현황 검토

03

💡 개발·보전 조화 방안 제안

개발과 보전이 조화될 수 있도록
하기 위한 제도적 개선점 및
새로운 정책 대안을 도출

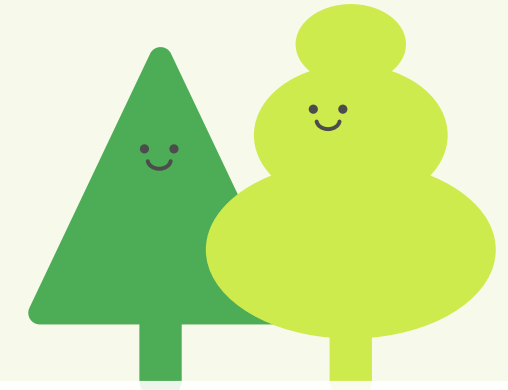
02.

갈등 사례 분석

- POINT 01 성남 서현지구_공공주택 개발 갈등
- POINT 02 제주 제2공항

< 사례 1. >

성남 서현지구_공공주택 개발 갈등



갈등 배경

- 2017년 국토부: 서현동 일대 공공주택 2,500가구 계획
- 부지에는 개발제한구역 (그린벨트) 포함
- 2019년 주민 소송 제기 (지구 지정 취소 소송) → 사업 중단

갈등의 핵심
: 맹꽂이 서식지

- 멸종위기종 맹꽂이 서식
- 국토부 조사: 5마리 / 주민 정밀조사: 125마리
- 환경영향평가 부실 논란

법원의 판단

- 환경영향평가 근거 부족
- 맹꽂이 서식지가 지구 전역에 분포
- 생태공원 일부 조성으로 해결 불가
- 야생생물 보호 > 주택공급 공익

결과와 시사점

- 2021년 주민의 승소로 사업 장기 지연 및 사실상 중단
- 개발 행정의 신뢰성 문제
- 정확한 환경영향평가의 중요성
- 개발정책은 환경 보전을 함께 고려해야 지속 가능

[핵심 내용]



<서현동 신희망타운 예정지 현재 전경>



<공공주택지구 위치도>

추진연도	일정	추진계획	비고
2022년	연간	국토교통부, 한국토지주택공사 등 관계기관 협의 추진	-
2023년	연간	국토교통부, 한국토지주택공사 등 관계기관 협의 추진	-
2024년	연간	국토교통부, 한국토지주택공사 등 관계기관 협의 추진	-
2025년	연간	국토교통부, 한국토지주택공사 등 관계기관 협의 추진	-

< 연도별 추진계획 >

"주택 공급 정책과 환경 보전이
충돌한 대표 사례"

"성남 서현지구 공공주택 개발이
'맹꽁이 서식지' 문제로 중단된 사건"

제주 제2공항

1) 사업 개요



제주 서귀포시 제주2공항 조감도 [국토교통부]



제주 제2공항

2) 환경부 및 시민단체 주요주장

환경부 및 환경·시민단체

- 환경부

전략평가 심의 → 국토부에 조류 충돌 위험성 보완 요구

전략평가 협의 → 맹꽁이 등 법정 보호 생물 보호 방안,
숨골 영향 등 현황 조사,
공사 시 피해 저감 방안 등의 조건

- 환경·시민단체

조류 충돌 위험성, 생태 영향 등 주요 쟁점이 축소·누락
자료 부실 및 검증 부족



제주 제2공항 갈등 재점화 "주민투표 필요" vs "억지 주장" - 뉴스1

“ 환경적 영향 검토가 충분하지 않으며,
생태계 파괴와 조류 충돌 등
환경 리스크에 대한 보완·재검토 필요 ”

제주 제2공항

3) 정부·국토교통부 측 입장 및 절차 진행

정부·국토교통부

- 기본계획 고시 이후 **후속 절차 추진**
기본설계 및 공사에 따른 환경영향 저감방안 마련
환경영향평가(본안) 등 계획
- 도민 **의견 수렴·갈등 조정** 병행 의지 표명
- '제주특별법'에 따른 **환경영향평가** 절차
제주도 내 대규모 개발 사업 환경영향평가
→ '제주특별법'에 따라 제주도와 협의
→ 제주도의회 동의
→ 실시설계 및 주민 토지 보상
→ 실시계획 승인·고시 → 착공

제주 제2공항 건설사업 절차

2024년	환경영향평가 용역 공고·기본설계 입찰 공고
2025년	환경영향평가서 작성
2026~ 2029년	환경영향평가서 제주도 심의·제주도 의회 동의 기본설계·실시설계, 입지 지역 토지 보상
2029년	착공 추정
2034년	개항 예정
건설 예정지	서귀포시 성산읍 일원 550만6201㎡ 규모
총사업비	5조4532억원(1단계 사업 기준)
사업기간	최소 10년(착공까지 5년, 건설까지 5년)

자료: 국토교통부

'제주 제2공항' 건설 속도낼까 - 세계일보

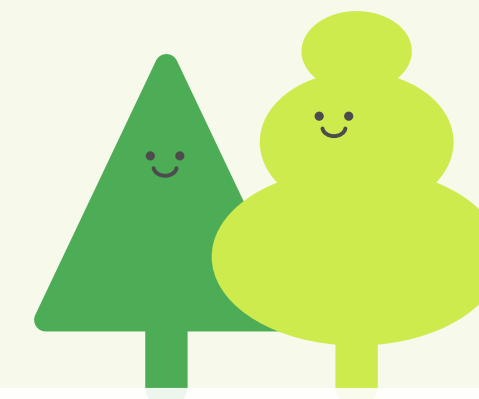
03.

공공기관 환경 정책 검토

- POINT 01 환경보전 노력
- POINT 02 환경부(지방환경청)
- POINT 03 한국토지주택공사
- POINT 04 한국농어촌공사

[환경보전 노력]

: 개발과 공존을 위한 도시개발 기반 마련



주요 참여 기관



기대효과

개발과 보전의 조화

생태계 균형

멸종위기종 보호

환경피해 예방 및 조치

지속가능한 도시개발 기반 마련

추진방식

정밀조사

보호활동

환경영향평가

사전협의제도

사후관리

민관공 협력

[환경부 환경부 (지방환경청)]

(1) 정밀조사 시행 - 토양오염정밀조사

관련법

토양환경보전법

토양 환경 관리 위한 **기본 법률**

토양환경보전법 시행령

세부 절차와 행정기준을 규정

「토양정밀조사의 세부 방법에 관한 규정」

기술적 세부 기준을 제시하는
환경부 고시

조사대상

시정명령: 토양검사결과
우려기준 초과

조치명령: 실태조사결과
우려기준 초과

토양오염 사고 및 신고 등

폐기물 매립시설/폐광산지역
등 토양오염 예상지역

의미 및 목적

" 오염물질의 종류,
오염농도, 오염범위,
지하수 오염과의 상관성,
부지 내 토양 및 지하수 특성
등을 **정확히 평가**한 후
부지 내 적용 가능한
정화방법을 제안하는데
그 목적이 있음 "

절차

① 계약체결 및 기초조사
• 자료조사, 청취조사, 현장조사

② 오염개연성 판단과
정밀조사계획수립

③ 개황조사
• 오염물질 및 오염범위 확인

④ 상세조사 및 결과 분석
• 정화방안 포함 최종 보고서 작성

[환경부 환경부 (지방환경청)]

(1) 정밀조사 시행 - 토양오염정밀조사

- ① 토양오염실태조사
- ② 토양오염우려기준 초과 시 정밀조사
- ③ 정화명령 및 조치

조사주체: **환경부(지방환경청)** 또는 **지자체(시·도, 시·군·구)**

다만, 정밀조사 단계는 **기술적 전문성**이 요구되기 때문에

환경부 산하 **지방환경청**이 중심이 되어 수행하거나,

한국환경공단(환경부 산하 공공기관), **환경전문기술업체**에 위탁하는 형태

fi&i FITI 시험연구원
FITI Testing & Research Institute



FITI 시험연구원, 토양오염 정밀조사

[환경부 환경부 (지방환경청)]

(2) 멸종위기 야생동식물 보호활동

멸종위기 야생생물 보전 종합계획 (2018-2027)

근거

「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 따른
'야생생물 보호 기본계획'의 하위계획(10년 단위)

비전

'멸종위기 야생생물의 안전한 서식처, 생명의 한반도'

핵심 목표

2027년까지 우선 복원대상 25종 복원,
총 267종 중 64종 복원 추진

정책 전환 방향

[과거]

멸종위기종 개체
증식·보충 위주로 복원

[현재]

서식지 평가·분석, 개선 등
멸종위기종 복원의
근원적인 측면 고려한 대책

4대 추진 전략

① 멸종위기 야생생물
서식지 보전 강화

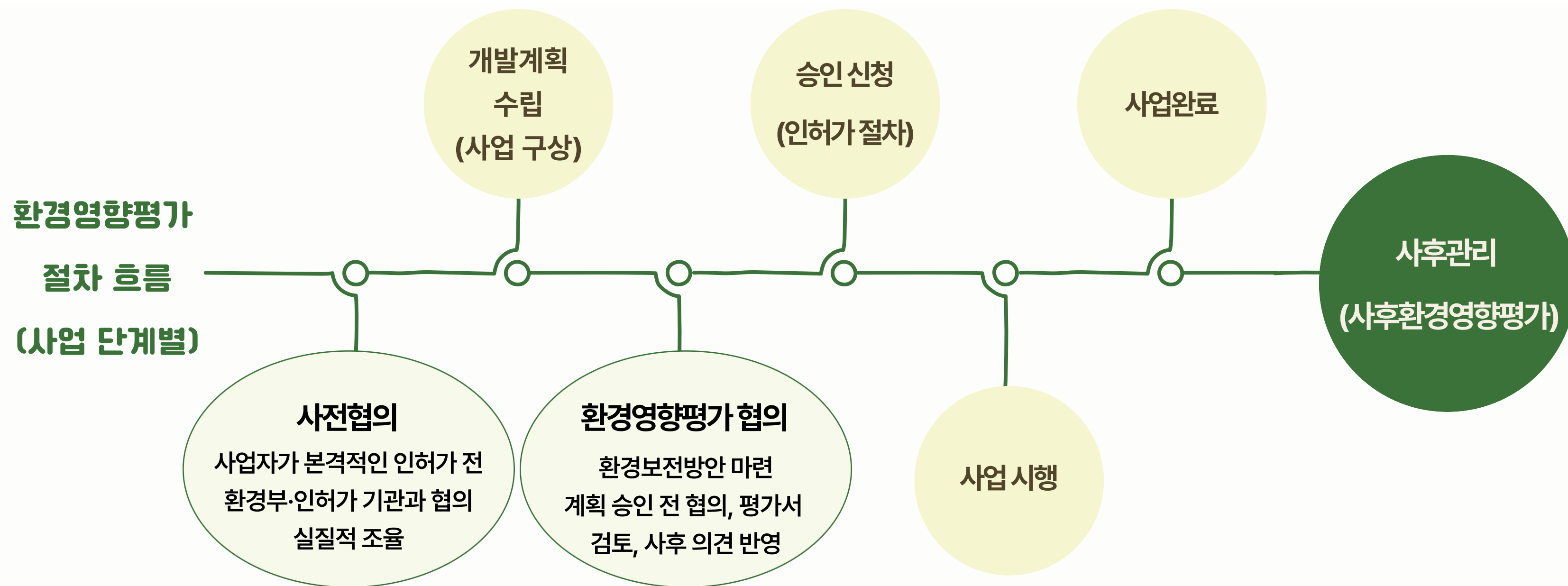
② 체계적 복원 추진
→ 국립생태원 멸종위기종복원센터

③ 국민체감도 제고
및 협업 강화

④ 멸종위기종 복원 지휘본부
(컨트롤타워) 구축·운영

[환경부 환경부 (지방환경청)]

(3) 환경영향평가 협의제도 및 사후관리



[환경부 환경부 (지방환경청)]

(3) 환경영향평가 협의제도 및 사후관리

구분

사전협의제도

시점

개발계획 수립 중 또는 승인 신청 전

법적 성격

행정적·준비적 절차(선택적)

주요 목적

허가 절차의 중복·지연을 해소하는 실질적 조율
서류 준비, 허가요건 충족 가능성, 최신 환경기준 반영 등

결과

사전조율 결과(권고·자문 수준)
→ 경제 활동의 예측 가능성 향상, 허가절차 기간 단축

환경영향평가 협의제도

개발계획 수립 후, 승인 전

법적 의무 절차

환경영향 사전검토,
관계기관 및 전문가 협의 → 환경 보전 방안 마련

환경영향평가 협의의견서
→ 협의의견은 반드시 반영·이행 (법적구속력)

[환경부 환경부 (지방환경청)]

(3) 환경영향평가 협의제도 및 사후관리

환경영향평가 사업장 사후관리

(1) 사후환경영향평가의 정의

"사업자가 환경영향평가 대상사업의 개발에 따라 발생할 수 있는 **환경영향**을 예측·평가하고 부정적인 환경영향에 대한 **저감방안**을 수립하여 **환경부와 협의된 내용을 이행**하는 **규제적 장치**" (한국환경정책·평가연구원)

(2) 주요 내용

① 협의내용 이행관리

: 환경영향평가 협의 결과 실제 이행 관리·감독, 사후모니터링
→ 미이행 시 시정명령 또는 행정처분 조치

② 사후환경영향조사

: 사업자는 사업 착공 이후부터 일정 기간 협의내용에 따라 대기·수질·생태 등 항목별 환경변화 조사, 결과 보고

③ 피해 예방 및 조치

: 추가 환경피해 발견 즉시 관계 기관에 통보, 필요시 환경복원·오염방지 등 조치



[LH 한국토지주택공사]

민·관·공 협력형 생태보전

LH-문화재청 조선왕릉 대체서식지 협약



개발사업 중 발견되는
멸종위기종(주로 맹꽂이)
→ LH: 조선왕릉의 자연생태환경
활용 대체서식지 조성 제안

2021년 11월, 고양 서오릉에서 LH와 문화재청이
'법정보호종 보전 및 다양성 증대에 관한 상생 업무협약' 공식 체결

LH-신구대학교-환경부 협업 대체서식지 조성



LH: 성남 서현지구 맹꽂이
→ 신구대학교 식물원 내 대체
서식지 조성, 맹꽂이 이주 추진
신구대학교: 생태 전문가 자문,
생물다양성 모니터링, 연구 및 평가
→ 실행력 및 효율성 제고
환경부: 생태보전 정책·과학 자문

민·관·공 협력을 통한 생물다양성 보전의 모범 사례로 평가,
선진적 관리 모델 구축의 출발점으로 기대

[한국농어촌주택공사]

멸종위기종 서식지 이주 및 정착 모니터링

목적

이주한 개체들이 대체 서식지에서 안정적으로 적응하며, 생태환경이 적합한지 확인

주요 추진 내용

모니터링 기간 : 2025년 ~ 2027년

조사 항목 : 대체 서식지의 환경 변화, 생물 서식 현황, 개체 개체 수, 서식지 이용 행동 등

점검 방식 : 자연적 정착 여부 - 정기 현장 점검, 생태계 조사, 개체수 모니터링 등

보호 조치 이행 여부 - 포획·이주 작업, 환경 보전 조치

기대효과

서식지 환경 개선 및 추가 보전 정책 수립

멸종위기종의 자연 적응 및 새로운 환경에 대한 정착률 제고, 생태계 균형 유지

이주사업의 실효성 검증 및 보전 성과 극대화



04.

지속가능한 개발 방안 제언

- POINT 01 제도적 한계점
- POINT 02 지속가능한 개발 전략 제언

[제도적 한계점]

① 정책적 배경의 한계

- 「9.7 부동산공급대책」에서 '맹꽁이 신속 이주대책'을 도입했지만,
→ 여전히 사업기간 단축 중심의 기술적 접근에 머무름.
→ '이주'는 이루어지지만, '서식환경의 질'은 보전되지 않음.

② 성남 서현지구 사례

- 맹꽁이 서식지 조사 미흡 → 환경영향평가 부실로 행정소송 발생
 - "법적 절차는 충족했으나 생태적 실효성은 미흡"
- LH 등 사업 주체가 생태조사 외주화 → 지역공동체와의 협력 부재

③ 제주 제2공항 사례

- 맹꽁이·조류 등 생태 영향 재조사 요구 지속
- 환경부의 재보완 요구에도, 지역사회 신뢰 회복 실패
- 행정·개발기관 간 협의 중심 구조로 주민소통 부재

④ 환경부·공공기관의 현재 보전대책 한계

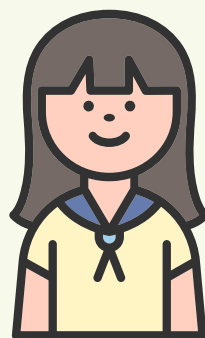
- 환경부: '서식지 외 보전사업' 확대 중이지만, 관리주체는 여전히 중앙 행정
- LH·농어촌공사: 생태조성사업, 수변복원 등 시행하나 주민참여는 형식적
- 실질적으로 "보전의 주체가 행정에 고정되어 있다"는 점이 공통된 한계

현재의 환경 보전 정책은
" 행정 주도 중심의 환경보전, 현장 실효성의 부재 "
"지역 생태계 관리의 실질적 주체를 제도적으로 포섭하지 못하고 있다."

[지속가능한 개발 전략 제안]



개발 초기 단계부터 환경 검토를 강화하고,
지역사회와의 지속적인 소통을 통해
개발과 환경이 조화되는 방향으로
나아가야 합니다.



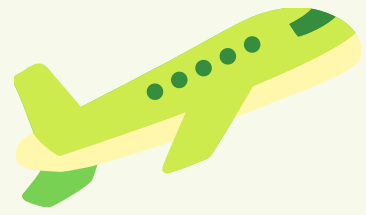
현재 시행되는 환경영향평가, 생태 모니터링
등 제도 및 정책의 투명성·전문성을
강화하여 지역사회의 신뢰를 회복해야 한다.

개발 이후의 관리, 행정만의 일이 아닙니다.
주민이 함께하는 공동 모니터링이 새로운
환경 거버넌스의 출발점이 되어야 합니다.



실질적 인센티브와 ESG 연계를 통해
건설사 입장에서 환경 고려가 브랜드
가치와 시장 경쟁력 향상으로
연결되도록 해야 합니다.





부동산과 환경 8조

환경을 위한 당신의 선택은?

지금까지 발표를 들어주셔서 감사합니다.

8조 | 김가은, 김아론, 위성민,
유한울, 이준서, 최나영

보전과 개발, 공존의 길을 묻다